

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกล่าวหานายแพทย์ พ. ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนการดำเนินการตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันยื่นคำฟ้องคดีนี้เป็นเวลากว่าสามปีครึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณามีมติชี้ขาดว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนกล่าวหา นายแพทย์ พ. มีมูลหรือไม่ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่เป็นเหตุให้การดำเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ แม้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีได้กำหนดระยะเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม คณะอนุกรรมการสอบสวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหรือคณะกรรมการแพทยสภา ว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด แต่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร โดยระยะเวลาอันสมควรนั้น ให้เปรียบเทียบในเรื่องการนับระยะเวลาการดำเนินการสืบสวนและการสอบสวน กรณีกล่าวหาว่า ข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนผู้ใดกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑๖^{๒๑} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

^{๒๑} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๖ การสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาดังนี้

(๑) สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนได้รับทราบคำสั่ง หากครบกำหนดหกสิบวันแล้วยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินหกสิบวัน หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาสืบสวนออกไปเกินกว่าหกสิบวัน ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

(๒) ในการสืบสวนเพิ่มเติมตามข้อ ๓๕ (๒) ให้ดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง หากครบกำหนดสามสิบวันแล้วยังสืบสวนไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินกว่าสามสิบวัน หากมีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาสืบสวนออกไปเกินกว่าสามสิบวัน ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ข้อ ๑๕ วรรคสาม^{๒๒} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒^{๒๓} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ที่กำหนดให้ใช้ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ถึงสองร้อยเจ็ดสิบวัน อันถือว่าเป็นระยะเวลาอันสมควร ซึ่งสามารถนำมาใช้เทียบเคียงกับกรณีนี้ ได้โดยอนุโลม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนับแต่วันที่ได้รับ เรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีจนถึงวันยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล เป็นระยะเวลาสามปีครึ่ง จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการที่จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในเวลาอันสมควร อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามมาตรา ๖๑^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดกรณีพิพาท และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการที่จะใช้สิทธิโต้แย้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไปได้โดยเร็ว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมาย เดียวกันแล้ว สมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐/๒๕๖๐)

^{๒๒} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๕ ๗๗ ๗๗

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการ รายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

^{๒๓} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ข้อ ๑๒ ๗๗ ๗๗

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธานกรรมการ รายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป

^{๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



๕) การหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์

กรณีที่เจ้าหน้าที่ทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินที่ได้รับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการดังกล่าวแล้ว หนังสือยินยอมนั้น ย่อมผูกพันจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวจะแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ดังกล่าวไม่ได้ และส่วนราชการนั้นก็มิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการหักเงินของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงค้างชำระเพื่อชำระให้แก่สหกรณ์ต่อไปตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ลาออกจากราชการและมาขอรับเงินบำเหน็จ และส่วนราชการได้จ่ายเงินบำเหน็จให้ไปโดยมิได้ดำเนินการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อตกลงก่อน ทั้งที่ได้รับความทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือยินยอมดังกล่าวอยู่แล้ว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อสหกรณ์ รวมทั้งผู้ค้ำประกันเงินกู้อย่างกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ธ. ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ของนาย จ. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดอินทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามสัญญาเงินกู้สามัญ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ได้กู้จากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยนาย จ. ได้ทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้บุคคลที่สาม (สหกรณ์) ไว้ด้วย ต่อมา นาย จ. ได้ทำหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามจึงมีคำสั่งอนุญาตให้นาย จ. ลาออกจากราชการและให้ได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๘๘๓ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓ แจ้งว่า นาย จ. ยังหนี้มีสินผูกพันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๘๕,๒๐๐ บาท จึงขอความร่วมมือให้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือผู้รับมอบฉันทะมารับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการเพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการติดต่อขอหักเงินชำระหนี้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไป ต่อมา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓ อ้างว่า ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนาย จ. ว่าจะขอรับเงินบำเหน็จ

ลูกจ้างเพื่อชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จึงได้จ่ายเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่ นาย จ. ไปโดยมิได้หักหนี้ของนาย จ. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันเพื่อรับผิดชอบ ในหนี้เงินกู้ของนาย จ. จำนวน ๒๓๔,๑๙๗.๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างให้แก่ นาย จ. เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับชำระหนี้ จากนาย จ. ตามจำนวนบำเหน็จลูกจ้างที่นาย จ. จะได้รับ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากต้องชำระหนี้แทนนาย จ. ในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๑๙๗.๕๕ บาท ซึ่งหากมีการหักหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับจากเงินบำเหน็จลูกจ้างของนาย จ. จะคงเหลือหนี้ ที่ต้องชำระเพียง ๑๒๒,๓๑๔.๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย จ. ได้ทำสัญญากู้เงินสามัญ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ค้ำประกัน และนาย จ. ได้ทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้บุคคลที่สาม (สหกรณ์) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ สั่งกักผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งยินยอมให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นที่ได้รับจากส่วนราชการหักเงินดังกล่าวตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งเพื่อส่ง ชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดที่นาย จ. มีหน้าที่ต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หนังสือดังกล่าว ย่อมมีผลผูกพันจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยนาย จ. แต่เพียงฝ่ายเดียวจะแจ้งเปลี่ยน ความประสงค์ด้วยวาจาขอไปชำระหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยตนเอง ไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดี หักเงินบำเหน็จดังกล่าวชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากนาย จ. ได้ลาออกจากราชการ แล้วได้มาขอรับเงินบำเหน็จ จำนวน ๑๑๑,๘๘๓ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ มิได้หักเงินบำเหน็จดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ ติดต่อขอหักเงินชำระหนี้ของนาย จ. ที่ยังคงค้างชำระดังกล่าว ทั้งที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงเงินบำเหน็จดังกล่าวแล้ว และมีหน้าที่ตามกฎหมาย



ที่จะต้องดำเนินการหักเงินของนายจ. ที่ยังคงค้างชำระ ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไปตามข้อ ๓๐^{๒๕} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ การกระทำของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ได้หักเงินบำเหน็จของนาย จ. ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ รายนาย จ. ที่ได้กู้ไปจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชำระหนี้แทนเป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๑๙๗.๕๕ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นรายเดือน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินบำเหน็จของนาย จ. เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑๑๑,๘๘๓ บาท ก็คงเหลือยอดหนี้ที่ต้องชำระเพียงจำนวน ๑๒๒,๓๑๔.๕๕ บาท การละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม รายนาย จ. ถูกหักเงินเดือนเป็นรายเดือน เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จนกว่าจะครบจำนวน ๑๑๑,๘๘๓ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๘๘๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับชำระหนี้ในส่วนดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาค้ำประกันเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้หักคืนตามส่วนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔๒/๒๕๕๙)

^{๒๕} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๓๐ การจ่ายเงิน มิให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เว้นแต่จะมีหนังสือยินยอมจากข้าราชการ หรือผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการ และคำสั่งสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือชำระตามข้อผูกพันกับทางราชการเท่านั้น

ส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดหรือผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ จะตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมในการจัดลำดับการหักเงินเพื่อชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดลำดับการหักเงินให้แก่ทางราชการไว้ในลำดับต้น หนังสือให้ความยินยอมให้หักเงินและจัดลำดับการหักเงิน ให้มีผลผูกพันตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

๒. การใช้สิทธิไล่เบียดของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำความผิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำความผิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

๑) กรณีเป็นการกระทำความผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนรถยนต์ที่เจ้าของรถระบุว่าได้มาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล ซึ่งพบข้อพิรุธว่ารถยนต์ที่ได้จากการขายทอดตลาดกับรถยนต์คันที่นำมาตรวจสอบเพื่อขอจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเอกสารการขายทอดตลาดระบุว่ารถยนต์มีสภาพเก่าและชำรุด แต่รถยนต์คันที่นำมาตรวจสอบนั้นมีสภาพที่ดีกว่ามาก เมื่อเจ้าพนักงานขนส่งพบข้อพิรุธสงสัยดังกล่าว ในเวลาที่ทำกรจดทะเบียน ก็ควรทำการตรวจรถยนต์ให้แน่ชัดว่าเป็นรถยนต์คันเดียวกันกับที่ได้มาจากการขายทอดตลาดหรือไม่ การที่เจ้าพนักงานขนส่งดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้กรมการขนส่ง



ทางบกต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวเนื่องจากถูกตำรววยึด
กรรมการขนส่งทางบกจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรรมการขนส่ง
ทางบกได้ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ นาย ช. ได้นำรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน
ไปยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุว่าเป็นรถยนต์ที่ได้มา
จากการขายทอดตลาดของศาล โดยมีนาย ว. ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ ทำหน้าที่ตรวจ
สภาพรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วได้เสนอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่
นายทะเบียน เพื่อลงนามจดทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ก-๓๒๔๕ ปราจีนบุรี ต่อมา
นาย ช. ได้แจ้งย้ายทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวเป็นหมายเลขทะเบียน ๙ว-๗๒๖๖ กรุงเทพมหานคร
 และได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้นาง ป. ในราคา ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจ
ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ยึดรถยนต์
คันดังกล่าว เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้เสียภาษีศุลกากร นาง ป.
จึงได้ยื่นฟ้องกรรมการขนส่งทางบกในความผิดฐานละเมิด คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า
ความผิดส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ว. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกรรมการขนส่งทางบก จึงมีคำพิพากษาให้กรรมการขนส่งทางบกชดใช้เงินให้แก่นาง ป.
กรรมการขนส่งทางบกจึงได้นำเงินจำนวน ๑,๙๗๕,๒๙๗.๕๒ บาท ไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา
หลังจากนั้น อธิบดีกรรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าว และแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ต่อมา กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ว. รับผิดชอบส่วนเท่า ๆ กัน
คิดเป็นเงินคนละ ๖๕๘,๔๓๒.๕๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
และนาย ว. ชดใช้เงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่ง
และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน มีฐานะเป็นนายทะเบียน และมีหน้าที่ลงนามจดทะเบียนรถ ซึ่งในการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท นาย ว. นายช่างตรวจสภาพรถ ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดว่า รถยนต์คันที่นำมาตรวจสภาพประกอบการขอจดทะเบียนนั้นมีสภาพดี ไม่ได้มีสภาพชำรุดตามที่บันทึกไว้ในเอกสารการขายทอดตลาด จึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้างานทะเบียนรถ และเคยเป็นช่างตรวจสภาพรถมาก่อน และนาย จ.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนั้น เมื่อบุคคลทั้งสองมีความเห็นควรให้จดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท นาย ว. จึงได้ผ่านการตรวจสภาพรถยนต์คันพิพาท แม้ต่อมานาย ว. จะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ครั้งที่ ๒ ว่า จำไม่ได้ว่ารถยนต์คันที่นำไปหารี้อกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย จ. เป็นรถยนต์คันพิพาทหรือไม่ เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมานานแล้ว แต่ก็น่าจะเชื่อว่าการให้ถ้อยคำครั้งแรกยังไม่มีเหตุกดันใด ๆ จึงเป็นการให้ถ้อยคำที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากกว่า ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ว่า ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท นาย จ. ได้เชิญผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปพบที่ห้องทำงาน ซึ่งมีนาย ว. อยู่ในนั้นด้วย โดยได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดูเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์คันพิพาท และคำสั่งศาลที่แจ้งให้นายทะเบียนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท และถามว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบข้อพิรุธนับแต่เวลานั้นแล้วว่า รถยนต์คันที่ขายทอดตลาดและรถยนต์คันที่นำมาตรวจสภาพเพื่อขอจดทะเบียนนั้น น่าจะมีความแตกต่างกัน ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสภาพรถยนต์มาก่อน เมื่อพบข้อสงสัยเช่นนั้นแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ควรจะทำการตรวจดูรถยนต์ให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นรถยนต์คันเดียวกันกับที่ได้มาจากการขายทอดตลาดหรือไม่ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ก็จะไม่พบรถยนต์ที่นำมาตรวจสภาพเป็นคนละคันกับที่ปรากฏในภาพถ่ายในเอกสารการขายทอดตลาด เพราะในเอกสารการขายทอดตลาดระบุว่ารยนต์มีสภาพเก่าและชำรุด แต่รถยนต์คันที่นำมาตรวจสภาพนั้นมีสภาพที่ดีกว่า ซึ่งเห็นได้จากสามารถขายรถให้นาง ป. ได้ในราคาถึง ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ขายทอดตลาดในราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาง ป. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกรรมการขนส่งทางบกต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาง ป. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา กรรมการขนส่งทางบกจึงมีสิทธิ



เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กรมการขนส่งทางบกได้ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะที่มีการขอจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนรถทั้งหมด พร้อมผลการผ่านการตรวจสอบสภาพเมื่อรถผ่านการตรวจสอบและมีเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ดำเนินการออกหมายเลขทะเบียนรถ คำนวณอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม และเขียนใบคู่มือจดทะเบียนรถ และนำเสนอนายทะเบียนลงนามต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท นาย จ. ได้เคยเรียกผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทมาก่อนกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในเรื่องการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาท อีกทั้งตามเอกสารการขายทอดตลาดระบุว่ารถยนต์คันพิพาทมีสภาพเก่า ชำรุด แต่ในใบตรวจสอบสภาพรถยนต์ไม่มีข้อความใดระบุว่ารถยนต์มีสภาพชำรุด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แม้เป็นเพียงผู้ตรวจเอกสารและเก็บเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม หากได้ตรวจเอกสารให้ละเอียดก็จะพบว่า เอกสารการขายทอดตลาดที่ระบุสภาพรถยนต์ที่ขายทอดตลาดไว้และเอกสารการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ไม่ระบุถึงความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่นำมาตรวจสอบเลยนั้น มีข้อพิรุธสงสัย ประกอบกับในวันเดียวกันกับวันที่ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกนาย ช. มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับรถยนต์ที่นำมาตรวจสอบสภาพ โดยให้นาย ช. ให้คำรับรองว่า รถยนต์ที่นำมาตรวจสอบสภาพคือรถยนต์คันเดียวกับที่ได้มาจากการขายทอดตลาด กรณีจึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองน่าจะรู้หรือมีความสงสัยถึงข้อพิรุธดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ในเวลาที่ทำการจดทะเบียน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กลับไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนและสภาพรถยนต์ที่นำมาขอจดทะเบียนให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาง ป. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกรมการขนส่งทางบกต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาง ป. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา กรมการขนส่งทางบก

^{๒๖} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

จึงยอมเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมการขนส่งทางบกได้ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ด้วยเช่นกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนแก่กรมการขนส่งทางบกเป็นเงินคนละ ๖๕๘,๔๓๒.๕๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๐)

การที่พนักงานขับรถมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรจนเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีใช้ข้อสันนิษฐานว่าผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นผู้กระทำผิดก็ตาม แต่พฤติการณ์ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงความประมาทเลินเล่อของพนักงานขับรถที่ไม่นำพาต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และหากได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อุบัติเหตุดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้น กรณีจึงรับฟังได้ว่าพนักงานขับรถขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่เสียหายไปแล้ว จึงมีสิทธิเรียกให้พนักงานขับรถรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถของวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถของวิทยาลัยเทคนิคน่าน พาคณะครูอาจารย์กลับจากไปราชการที่กรุงเทพมหานคร เมื่อขับมาถึงจังหวัดพิษณุโลก ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๐๒ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๓ ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถออกมาบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายของถนนซึ่งมีสองช่องจราจร หลังจากนั้นได้เคลื่อนรถออกมาในช่องทางที่ ๑ และช่องทางที่ ๒ เพื่อกลับรถ ขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่รถของนาย ส. แล่นมาทางด้านหลังและไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงขับรถหลบไปทางขวาสุดซึ่งเป็นช่องทางกลับรถ และพุ่งชนเสาไฟฟ้ากลางถนนหักล้มลง โดยรถของนาย ส. ได้รับความเสียหาย นาย ส. จึงยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรม ต่อมา ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ฟ้องคดีที่เลี้ยวรถเข้ามาในช่องเดินรถช่องที่ ๒ เพื่อจะกลับรถโดยไม่ดูให้ดีว่ามีรถขับผ่านมาหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีมิได้เลี้ยวรถเข้ามาในช่องเดินรถช่องที่ ๒ รถของคู่กรณี คือ นาย ส. คงไม่ต้องหักหลบจนเป็นเหตุให้ไปชนเสาไฟฟ้า จึงเป็นเรื่องที่เกิดจากความประมาทของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว ซึ่งตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติว่า การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ ... (๒) ถ้าจะเลี้ยวขวา... (ข) สำหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร... วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน... แม้จะมีข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าผู้ฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามในการขับรถตามบทกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีที่ไม่นำพาต่อข้อกำหนดของกฎหมาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก โดยหากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อุบัติเหตุดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับหน่วยงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้อย่างบังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
 ส่วนที่ ๓๓๖.๒/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิด
 ของพนักงานขับรถกรณีอุบัติเหตุไว้ ๓ ระดับ คือ (๑) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
 ร้อยละ ๑๐๐ (๒) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและมีเหตุปัจจัยภายนอกประกอบด้วย
 ร้อยละ ๗๕ (๓) ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและกรณีมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย
 ร้อยละ ๕๐ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดี
 ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งกรณีนี้ไม่มีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วย และไม่มี
 เหตุปัจจัยภายนอกที่มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้ง ไม่ปรากฏกรณีความผิดหรือความบกพร่อง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหาย
 ในครั้งนี้ นอกจากนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเมื่อยล้าในการขับรถที่ต้องมี
 พนักงานขับรถยนต์มาสับเปลี่ยนแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถหยุดพักระหว่างเดินทางได้
 จึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้ใช้
 ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ทางราชการเต็มวงเงินค่าเสียหายจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง
 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๓/๒๕๕๙)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การขับรถในขณะที่มีฝนตกยอมทำให้ถนนลื่น บุคคลทั่วไปที่ขับรถในพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมคาดหมายได้ว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ง่าย และต้องขับรถด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้องลดความเร็วลงให้ต่ำกว่าการขับรถในกรณีปกติ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งและขณะนั้นมีฝนตก การที่เจ้าหน้าที่ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการไปประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๖๖,๙๑๕ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๕ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๑๘๖.๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ได้รับคำสั่งของผู้บังคับการกองตำรวจป่าไม้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประสานราชการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกองตำรวจป่าไม้ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอขี่มามาจากกรมป่าไม้เพื่อใช้ในการกิจของคณะทำงาน เดินทางจากจังหวัดพังงาไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ (กระบี่-ขนอม) ระหว่างทางมีฝนตกหนักและเบาเป็นระยะ ๆ ผู้ฟ้องคดีได้ห้ามล้อรถยนต์อย่างกะทันหันและหักหลบรถจักรยานยนต์ทางด้านซ้าย รถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองสาธารณะซึ่งไม่มีน้ำ รถยนต์ได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งตามกฎหมายจราจร พ.ศ. ๒๕๒๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดความเร็วของการขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ ๙๐ กิโลเมตร การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมื่อพิจารณาบริเวณที่เกิดเหตุ เห็นได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีสภาพเป็นทางโค้งซ้ายและขณะนั้นมีฝนตก ย่อมทำให้ถนนลื่น บุคคลที่ขับรถไปถึงบริเวณดังกล่าวย่อมคาดหมายได้ว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ง่าย และต้องขับรถด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต้องลดความเร็วลงให้ต่ำกว่าการขับรถในกรณีปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรมป่าไม้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กรมป่าไม้ตามมาตรา ๑๐^{๒๔} และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม การที่กรมป่าไม้พิจารณาว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๕๖๖,๙๑๕ บาท โดยแยกเป็นค่าเสียหายในส่วนของค่าแรงจำนวน ๑๗๕,๕๐๐ บาท และค่าอะไหล่จำนวน ๓๙๑,๔๑๕ บาท นั้น เห็นว่า ค่าอะไหล่จำนวน ๓๙๑,๔๑๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงว่าเป็นไปตามราคาท้องตลาดจากร้านค้าที่มีมาตรฐานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมทะเบียนการค้า และผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งให้เห็นชัดแจ้งว่าค่าอะไหล่รายการใดสูงเกินไปหรือไม่ถูกต้องอย่างไร จึงฟังได้ว่าเป็นราคาใกล้เคียงกับความเสียหายแล้ว แต่ค่าแรงจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๕ ของค่าอะไหล่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถชี้แจงได้ว่ามีวิธีการคิดคำนวณอย่างไร จึงเห็นว่า

^{๒๔} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง



ค่าแรงจำนวนดังกล่าวสูงเกินไป ควรกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าอะไหล่ คิดเป็นค่าแรงจำนวน ๗๘,๓๘๓ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๔๗๐,๒๘๘ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ แต่ได้รับมอบหมายให้ขับรถยนต์ดังกล่าวการเดินทางไปปฏิบัติราชการในระยะทางไกลเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันดังกล่าว กรมป่าไม้ควรมอบหมายให้พนักงานขับรถทำหน้าที่ขับรถ ถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานโดยรวม จึงเห็นสมควรให้หักความรับผิดดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว คงเหลือความเสียหายจำนวนเงิน ๒๓๕,๑๔๔ บาท และเมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว เห็นว่าหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพังงาเสร็จ เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีต้องเร่งรีบไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทันก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา การที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับมอบหมายแล้วยังต้องทำหน้าที่ขับรถอีก จึงเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายดังกล่าว โดยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๕๘,๗๘๗.๒๕ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินเกินกว่าจำนวน ๕๘,๗๘๗.๒๕ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินเกินกว่าจำนวน ๕๘,๗๘๗.๒๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๓๒/๒๕๕๙)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

กรณีที่จะถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง เมื่อพิจารณาคำสั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ที่มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จำหน่ายบัตรธรรมเนียมนการเข้าชม ฯลฯ ไม่ปรากฏว่าได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเตือนผู้เข้าชมให้ปฏิบัติตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้นำกระเป๋า ถุง ยาม หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุ ปืนคลุม ปืนยิง หรือซ่อนเร้นสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ เข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อีกทั้ง แม้จะมีการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปิดห้องจัดแสดงด้วย แต่ก็มิได้ระบุให้ผู้ฟ้องคดีต้องตรวจตราภายในห้องจัดแสดงก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่

ต้องนำส่งเงินในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกับเวลาปิดทำการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวและตามพฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ กรมศิลปากรได้รับความเสียหายจากกรณีโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่นถูกโจรกรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำ ห้องพิพิธภัณฑ์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีคนร้ายได้โจรกรรมโบราณวัตถุศิลปะ ทวารวดีที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น จำนวน ๙๑ รายการ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นเหตุให้กรมศิลปากรได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๒ (๑)^{๒๙} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แม้จะกำหนดข้อห้ามให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้องไม่นำ กระเป๋า ถุง ยามหรือสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบัง หรือซ่อนเร้นสิ่งของในพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติได้ เข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุก็ตาม แต่ก็ป็นหน้าที่โดยทั่วไป ที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ซึ่งกรณี ที่จะถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง เมื่อพิจารณาคำสั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ที่ ๒๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ พบว่าได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่

^{๒๙} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ข้อ ๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่นำกระเป๋า ถุง ยาม หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบัง หรือซ่อนเร้นสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ เข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

ฯลฯ

ฯลฯ



จำหน่ายบัตรธรรมเนียมนการเข้าชม หนังสือ สิ่งพิมพ์ ดูแลรักษาทำความสะอาดห้องจัดแสดง และโบราณวัตถุ ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องก่อนประวัติศาสตร์ รับผิดชอบการเบิกบัตรธรรมเนียน การเข้าชม และหนังสือสิ่งพิมพ์ สำหรับจำหน่าย จัดส่งเงินที่จำหน่ายได้ทุกวัน ประชาสัมพันธ์ เปิด-ปิดห้องจัดแสดงร่วมกับหัวหน้าตึก เจ้าหน้าที่กุญแจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปรากฏว่าได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเตือนผู้เข้าชม ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการตรวจสอบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้นำกระเป๋า ถุง ยามหรือสิ่งใด ๆ ที่อาจ บรรจุ ปกคลุม ปิดบัง หรือซ่อนเร้นสิ่งของในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้ เข้าไปในอาคารจัดแสดง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อีกทั้ง การที่คนร้ายได้นำอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงโบราณวัตถุ มาด้วยก็ดี หรือนำใบเลื่อยตัดเหล็กมาด้วยก็ดี ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนร้ายได้เตรียมการเพื่อเข้ามา ลักเอาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น ฉะนั้น คนร้ายจึงย่อมที่จะต้อง หลีกเลี่ยงในการเผชิญหน้ากับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ ขอนแก่น กรณีจึงเชื่อได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีไม่พบเห็นคนร้าย ส่วนการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปิดห้องจัดแสดงร่วมกับหัวหน้าตึกเจ้าหน้าที่กุญแจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนั้น เห็นว่า หากผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่นประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจตราภายในห้องจัดแสดงก่อนที่จะปิดห้องจัดแสดง ก็ชอบที่จะระบุไว้ในคำสั่งโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินแก่ เจ้าพนักงานธุรการที่อาคารสำนักงานเพื่อตรวจสอบและจัดทำบันทึกหลักฐาน แล้วนำส่งสำนัก ศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น เพื่อให้เก็บรักษาเงินเข้าตู้เซฟก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นระยะเวลา ที่คาบเกี่ยวกับการปิดทำการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น กรณีจึงเห็นได้โดยสภาพว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจมาทำการตรวจตราภายในห้องจัดแสดงก่อนที่จะปิดห้องจัดแสดงได้โดยละเอียด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวและตามพฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจให้กรมศิลปากรได้รับความเสียหาย ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๔/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๑๐๙๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งเรียกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเสนอขอจ่ายเงินเดือนกรณีข้าราชการครูในโรงเรียนละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการนั้น เมื่อปรากฏตามพยานเอกสารที่คู่กรณียื่นต่อศาลว่า สำนักงานการประถมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เสนอให้มีการงดจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนหน้าได้รายงานการขาดราชการของข้าราชการครูในโรงเรียนให้สำนักงานการประถมศึกษาทราบแล้ว จึงถือมิได้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันละเลยต่อหน้าที่และกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสี สำนักรงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน โดยผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จำนวน ๘,๙๙๗.๔๘ บาท โดยจังหวัดลำพูนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีนาย ถ. ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ซึ่งถูกดำเนินการทางวินัยในข้อกล่าวหาว่าไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ยังคงรับเงินเดือน ทำให้ทางราชการเสียหายต้องจ่ายเงินเดือนแก่นาย ถ. จำนวน ๑๗๐,๘๘๔ บาท ซึ่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนเรียกเงินคืนจากนาย ถ. ได้จำนวน ๗๒,๙๗๕ บาท คงเหลืออีกจำนวน ๙๗,๙๐๙ บาท โดยพบว่าขณะที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามเสนอให้นาย ถ. ไม่ได้รับ



การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนาย ถ. แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอให้มีการงดจ่ายเงินเดือนให้แก่ นาย ถ. พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการจำนวน ๘,๙๙๗.๔๘ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่ในการเสนอเงินเดือน กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการหรือไม่ เมื่อพิจารณาความหมายของหน่วยงานย่อยตามระเบียบการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นต่อศาล ซึ่งได้ให้ความหมายของหน่วยงานย่อยว่า หน่วยงานย่อย คือ ส่วนราชการที่มีการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและ/หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีได้เบิกตรงต่อกรมบัญชีกลาง ที่ทำการคลังจังหวัด หรือที่ทำการคลังอำเภอ เช่น แผนกต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพอ. โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สปช.) วิทยาลัย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนกลาง ประกอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูที่ว่า เงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ โรงเรียนจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินส่งผ่านสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เพื่อขอเบิกเงินจากหน่วยงานผู้เบิก คือ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน การเบิกจ่ายเงินเดือน โรงเรียนจะต้องจัดทำเอกสารขอเบิกเงินเดือนข้าราชการครูตามแบบ ๒ พร้อมรายละเอียดการขอเบิกเงินไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เมื่อสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอได้รับเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินเดือนของทุกโรงเรียนในสังกัดแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอขอเบิกเงินให้แก่ข้าราชการครูทุกคนในสังกัดตามที่โรงเรียนต่าง ๆ ขอเบิกจ่ายมา โดยนำส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงินในนามของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ส่งไปยังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนจะพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการแต่ละคน กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่จัดทำเอกสารรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนทางบัญชีธนาคาร (แบบ ๒) ของข้าราชการครูในโรงเรียน เพื่อเสนอไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ โดยสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจะนำส่งเอกสารขอเบิกเงินของทุกโรงเรียนในสังกัดในนามของ

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ ไปยังสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เบิกต่อไป ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) จึงมิใช่หน่วยงานย่อย ผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยดังกล่าว ประกอบกับเอกสารแบบ ๒ หรือรายละเอียดการรับจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) และการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และที่ ๕ ได้ยื่นไว้ต่อศาล ระบุชัดว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ขอเบิก และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ เป็นผู้ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงานย่อย อีกทั้ง การที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ ได้เคยมีหนังสือ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย ไปยังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนในขณะนั้น เพื่อหารือกรณีนาย ถ. ขาดราชการว่าจะจ่ายเงินเดือนให้ได้หรือไม่ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ ว่า กรณีข้าราชการมิได้ปฏิบัติราชการและมีได้ยื่นใบลาหรือขออนุญาตให้ถูกต้อง ถือว่าข้าราชการผู้นั้นขาดราชการ เงินเดือนสำหรับวันที่ขาดราชการจะจ่ายให้ไม่ได้ ต่อมา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ ในขณะนั้น จึงได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ให้งดจ่ายเงินเดือนให้แก่ นาย ถ. และให้เรียกเงินคืน กรณีจึงถือได้ว่าสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ เป็นผู้เสนอให้มีการงดจ่ายเงินเดือนให้แก่ นาย ถ. มิใช่ผู้อำนวยการโรงเรียน และยังปรากฏอีกว่า นาย ช. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) ในขณะนั้น ได้เคยมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ข้าราชการครูไม่มาปฏิบัติหน้าที่ รายงานเรื่องการขาดราชการของนาย ถ. ไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ และต่อมา นาย ส. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) ในขณะนั้น ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ข้าราชการครูไม่มาปฏิบัติหน้าที่ รายงานเรื่องการขาดราชการของนาย ถ. ไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ อีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) ได้รายงานการขาดราชการของข้าราชการครูในโรงเรียนให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนาฯ ทราบแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้ม (ชัยวงษาอุปถัมภ์) จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่กรณีข้าราชการครูในโรงเรียนละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนมิได้มีหน้าที่ในการเสนองดจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ข้าราชการครูในโรงเรียนละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เสนองดจ่ายเงินเดือนให้แก่ นาย ถ. และทางราชการได้รับความเสียหาย จึงมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

